

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation : 22/05/2024 Date d'affichage de la convocation : 22/05/2024			
Nombre de membres :			SEANCE DU 28 MAI 2024
Afférents au Conseil municipal : 33			
En exercice : 33			
Ayant pris part à la délibération : 32			
Pour : 30			
Contre : 2			
Abstention : 0			
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi vingt-huit mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Marc ZARCON, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Yvette MESTRE à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Marc ZARCON, Stéphane QUINTIN à Cyrille BERNARDIN, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Kader KHELFAOUI à Chantal CASIMIR, Sara TOURNE à Jean VILA, Brigitte PAGES à Antoine FIGUE, Philippe GLEIZES à Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Jean-François REGNIER, Kader KHELFAOUI, Sara TOURNE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Virginie CABRITA		
Secrétaire de séance	Chantal CASIMIR		

AFFAIRE N°03 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.
Règlementation permanente des coupures de l'éclairage public sur le territoire de la commune.

En raison du contexte inédit de crise énergétique et afin d'initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie, Monsieur GILLARD, rapporteur, rappelle que le Conseil municipal avait délibéré le 13 décembre 2022 et s'était prononcé sur une interruption de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune de 23h00 à 05h30 pour une période test de 3 mois. Cette interruption a été depuis prolongée par arrêtés municipaux.

Le 07 mai dernier, le bureau municipal a émis l'avis d'adopter un arrêté définitif afin de mettre un terme à la période d'expérimentation.

Il est proposé au Conseil municipal :

- De se prononcer sur une interruption de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune de 23h00 à 05h30.
- De se prononcer sur une interruption de l'éclairage public, à minuit sans nouvel allumage le matin pendant la période estivale soit de début juin à fin août.
- D'autoriser la mise en place de panneaux d'information aux entrées de la commune.
- D'autoriser Madame la Maire à prendre un arrêté précisant les modalités d'application de cette mesure.

En période de fêtes ou d'évènement particuliers, l'éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE avec 30 votes pour et 2 votes contre (Colette APPERT et Francisco FERNANDEZ) l'interruption de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune de 23h00 à 05h30.

2°) APPROUVE avec 30 votes pour et 2 votes contre (Colette APPERT et Francisco FERNANDEZ) l'interruption de l'éclairage public, à minuit sans nouvel allumage le matin pendant la période estivale soit de début juin à fin août.

3°) PRECISE avec 30 votes pour et 2 votes contre (Colette APPERT et Francisco FERNANDEZ) qu'en période de fêtes ou d'évènement particuliers, l'éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.

4°) AUTORISE avec 30 votes pour et 2 votes contre (Colette APPERT et Francisco FERNANDEZ) la mise en place de panneaux d'information aux entrées de la commune.

5°) AUTORISE avec 30 votes pour et 2 votes contre (Colette APPERT et Francisco FERNANDEZ) Madame la Maire à prendre un arrêté précisant les modalités d'application de cette mesure.

6°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,
EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



La secrétaire de séance

Chantal CASIMIR

La Maire,
CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.
INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 04 juin 2024